

1500325-88.2022.8.26.0628

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: RAFAEL RAUCH

Comarca: Itapevi

Foro: Foro de Itapevi

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 20/10/2022

... ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. NULIDADE. FORMULAÇÃO DE PERGUNTAS PELO JUIZ. VIOLAÇÃO DO ART. 212 DO CPP. INOCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. MATÉRIA NÃO DEBATIDA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. DESCONHECIMENTO DA FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. 1. No processo penal, vige o princípio pas de nullitté sans grief. Assim, eventual manifestação do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itapevi

Foro de Itapevi

Vara Criminal

Rua Vereador Dr. Cid Manoel de Oliveira, 405, Itapevi-SP - cep 06660-280

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500325-88.2022.8.26.0628 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500325-88.2022.8.26.0628

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2045754/2022 - DEL.POL.ITAPEVI, 23074812 - DEL.POL.ITAPEVI, 460/22/407 - DEL.POL.ITAPEVI, 2045754 - DEL.POL.ITAPEVI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCOS MIRANDA MOREIRA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RAFAEL RAUCH

Vistos.

MARCOS MIRANDA MOREIRA, qualificado nos autos da Ação Penal em epígrafe que lhe move a Justiça Pública, foi denunciado como incurso no art. 157, § 2.º, II, do CP. Isso porque, no dia 16 de fevereiro de 2022, por volta das 19h50min, na Rua Vermelino Correa dos Santos, n.º 84, Jardim Maristela, nesta cidade e Comarca de Itapevi, o réu, com unidade de desígnios e previamente ajustado com outro indivíduo não identificado, mediante grave ameaça exercida com emprego de simulacro de arma de fogo, subtraiu, para ambos, a quantia de R\$ 344,00, 01 aparelho de telefone celular, marca Motorola, avaliado em R\$1.200,00 e 01 aparelho de telefone celular, marca Iphone X, avaliado em R\$ 4.500,00, tudo pertencente à vítima Brenda Sodre de Moura.

A denúncia foi recebida por decisão datada de 16 de março de 2022 (f. 55-56).

O réu foi citado (f. 74) e apresentou resposta à acusação (f. 81-90).

Não sendo caso de rejeição da denúncia ou de absolvição sumária, foi dado seguimento à persecução penal em juízo (f. 94-95).

Durante a instrução foram ouvidas a vítima e duas testemunhas, tendo-se interrogado o réu ao final (f. 124). Na sequência, encerrada a instrução, as partes apresentaram suas alegações finais (f. 125-126) e memoriais (f. 129-156).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

DECIDO.

Trata-se de ação penal na qual o Ministério Público imputa ao acusado a prática da infração penal prevista no art. 157, § 2.º, II, do CP.

A inépcia da petição inicial, alegada em memoriais, já foi rejeitada no momento processual oportuno (f. 94-95). Ademais, e com o devido respeito, tem-se que a tese não se sustenta, pois o fato delitivo foi suficientemente descrito na exordial acusatória.

Também não há que se falar em nulidade da instrução por desrespeito ao art. 212 do CPP.

Com efeito, a inversão da ordem das perguntas, ao revés do alegado pela defesa, não implica em nulidade absoluta, devendo ser demonstrado o efetivo prejuízo - o que não ocorreu na espécie.

Aliás, após a inquirição da primeira testemunha, ante a insurgência da defesa, passou-se a observar a ordem requerida pelo patrono do réu, com o Ministério Público iniciando as perguntas à testemunha.

Assim, nada há que se falar em nulidade da instrução, seja pela ausência de prejuízo, seja porque a mera alteração da ordem de quem formula as perguntas não macula a imparcialidade do julgador. A esse respeito:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. NULIDADE. FORMULAÇÃO DE PERGUNTAS PELO JUIZ. VIOLAÇÃO DO ART. 212 DO CPP. INOCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. MATÉRIA NÃO DEBATIDA NO ACÓRDÃO RECORRIDO.

DESCONHECIMENTO DA FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. 1. No processo penal, vige o princípio pas de nullitté sans grief. Assim, eventual manifestação do Ministério Público após a defesa prévia, não pode, evidentemente, conduzir à nulidade do processo, por ausência de mínimo prejuízo à parte. 2. Em relação a inversão na ordem de formulação das perguntas, com o Magistrado inquirindo as testemunhas antes das partes ou mesmo com a formulação das perguntas das partes pelo Magistrado, e não diretamente, embora não observe a redação do art. 212 do Código de Processo Penal, não revela, por si só, nulidade processual. Assim, diversamente do que alegado pelo recorrente, a iniciativa instrutória do Magistrado não macula sua imparcialidade. 3. O Tribunal de origem não apreciou, no acórdão recorrido, a presença dos requisitos autorizadores à manutenção da prisão preventiva, limitando-se a afirmar que a matéria já havia sido previamente discutida e que não ocorreram fatos novos capazes de modificar o entendimento firmado. Desse modo, o desconhecimento acerca da fundamentação da Corte local para manter a segregação cautelar do recorrente, inviabiliza o pronunciamento deste Superior Tribunal de Justiça sobre este ponto do recurso. 4. Recurso ordinário em habeas corpus improvido. (STJ, RHC n.º 113293 SP 2019/0148361-9, Quinta Turma, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 10/10/2019)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA. PLEITO DE ANULAÇÃO DO FEITO POR PARCIALIDADE DA MAGISTRADA NA AUDIÊNCIA DE OITIVA DAS VÍTIMAS. INOCORRÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO.

SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ART. 212 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. INOCORRÊNCIA.

PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "Não é possível anular o processo, por ofensa ao art. 212 do Código de Processo Penal, quando não verificado prejuízo concreto advindo da forma como foi realizada a inquirição das testemunhas, sendo certo que, segundo entendimento consolidado neste Superior Tribunal, o simples advento de sentença condenatória não tem o condão, por si só, de cristalizar o prejuízo indispensável para o reconhecimento da nulidade" (AgRg no HC 465846, Relator (a) Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 23/5/2019). 2. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no AREsp n.º 1493757 SP 2019/0127842-0, Quinta Turma, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, julgado em 28/04/2020)

Feitas essas observações e, no mais, presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, passo ao exame do mérito.

A pretensão acusatória é procedente.

A existência do delito de roubo está demonstrada no boletim de ocorrência nº 460/2022 (f. 09-12), nos autos de exibição e apreensão de f. 13 e 14 e nos depoimentos prestados pela vítima e testemunhas em sede policial (f. 03-05) e em juízo.

A autoria delitiva também restou incontroversa.

O réu, em seu interrogatório, afirma que estava devendo dinheiro para um agiota e, tendo conseguido um simulacro de arma de fogo, passou em frente ao estabelecimento da vítima e percebeu que seria fácil roubar o local. Estava sozinho, entrou no local, anunciou o assalto mostrando o simulacro de arma de fogo e pediu os pertences. Subtraiu uma quantia em dinheiro e dois celulares. Ao fugir, avistou os policiais, assustou-se e dispensou os bens na rua. Na Delegacia, soube que não foram encontrados os aparelhos de telefone celular. Nega ter praticado o crime com outro indivíduo.

Sua negativa em relação ao concurso de agentes, contudo, está isolada nos autos. Observe-se.

A vítima Brenda Sodre de Moura confirma a ocorrência dos fatos articulados na inicial acusatória. Afirma que, na data e local dos fatos, estava terminando seu expediente como caixa, quando entraram no estabelecimento dois indivíduos com toucas, sendo que um deles ficou na porta vigiando, e o outro dirigiu-se até ela com uma arma de fogo e anunciou o assalto. O acusado foi quem anunciou o assalto; ele pegou o dinheiro que estava na caixa e dois aparelhos de telefone celular, ameaçando-a com a arma. Após, eles empreenderam fuga. Na sequência, saiu na rua e viu o carro da polícia em patrulhamento de rotina. Acionou-os e viu que o réu, que estava com o dinheiro em mãos, ao avistar a viatura, assustou-se e o atirou na rua; os policiais, então, o abordaram. O outro indivíduo fugiu com os aparelhos celulares. Um dos celulares subtraídos era seu; o outro, de sua genitora. A quantia subtraída foi cerca de R\$ 462,00.

As testemunhas Leandro Marcelo Lehmann e Roberto Silvério da Silva Junior, policiais militares, por sua vez, também asseguraram a ocorrência do delito narrado na denúncia. Asseveraram que, na data dos fatos, estavam em patrulhamento de rotina, quando viram o réu na rua se assustar ao avistar a viatura, e jogar um objeto preto no chão. Diante da reação dele, abordaram-no e conferiram o que havia sido jogado no chão, constatando ser uma quantia em dinheiro e um simulacro de arma de fogo. Deram voz de prisão a ele, solicitaram reforço e aguardaram no local; poucos minutos depois, foram surpreendidos por uma mulher chorando, afirmando que acabara de ser roubada e, de pronto, reconheceu o réu como sendo um dos agentes. O acusado confessou o delito e afirmou que o outro indivíduo havia fugido com os aparelhos de telefone celular. Conduziram o acusado, então, à Delegacia.

Foi realizado reconhecimento pessoal em audiência, tendo a vítima afirmado que o réu é o agente do delito que portava o simulacro de arma de fogo e anunciou o assalto.

Aliás, a vítima, já na fase policial, logo após os fatos, havia reconhecido o acusado como o coautor do roubo sem qualquer sombra de dúvidas (f. 17).

E nada há nos autos que evidencie eventual interesse espúrio da ofendida em incriminar injustamente o denunciado.

Nessa conjuntura, seu depoimento merece credibilidade e é valioso para a condenação.

Nesse sentido:

“PROVA – Meios – Roubo – Palavra da vítima – Valor – Em delitos contra o patrimônio, por suas peculiaridades, uma das quais a clandestinidade, no mais das vezes é o relato do ofendido que vai possibilitar a reconstituição dos fatos e a identificação do agente, autor do crime – Entendimento – Recurso improvido.”

(Apelação Criminal com Revisão nº 993.08.028061-4 – Limeira – 9ª Câmara de Direito Criminal – Relator: Ubiratan de Arruda – 10.09.08 – V.U.).

Aliás, com relação ao reconhecimento pessoal, a jurisprudência pátria já deixou pacificado que:

"PROVA. Reconhecimento do agente pela vítima. Valor - Constitui prova suficiente para condenação em crime de roubo, o fato da vítima reconhecer o agente com firmeza e determinação, uma vez que não tem motivo algum para incriminar um desconhecido falsamente" (RJDTACRIM 22/309 - Rel. Passos de Freitas).

E a eventual inobservância do art. 226 do CPP em solo policial não acarreta a nulidade do reconhecimento, tratando-se de mera recomendação, mesmo porque o reconhecimento pela vítima foi confirmado em juízo, sob o crivo do contraditório. Aliás:

APELAÇÃO. ATO INFRACIONAL. CONDUTA ANÁLOGA AO ROUBO MAJORADO. INTERNAÇÃO.

Irresignação do adolescente. Debilidade probatória não configurada. Declarações seguras e detalhadas da vítima e de testemunha acerca da dinâmica do ato ilícito. Adolescente que foi reconhecido na delegacia de polícia. Inobservância do procedimento previsto no art. 226 do CPP que não torna nulo o reconhecimento pessoal. Formalidades que consubstanciam mera recomendação. Depoimento policial em consonância com os demais elementos de convicção coligidos sob o crivo do contraditório. (...) Recurso desprovido. (TJSP, Apelação Cível n.º 1505480-84.2021.8.26.0506, Câmara Especial, Relatora Daniela Cilento Morsello, julgado em 14/10/2022)

A par disso, o acusado foi preso em flagrante delito, logo após os fatos, em posse de parte dos pertences subtraídos, o que reforça seu envolvimento no crime.

Por fim, não prospera a tese da defesa de que o delito ocorreu na forma tentada.

A respeito da consumação do delito de roubo, o C. STJ editou o enunciado de Súmula n.º 582, que assim dispõe: "Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada".

Assim, havendo a inversão da posse do bem, é despcienda a adjetivação dessa posse ou a recuperação integral ou parcial da coisa logo em seguida à prática do delito. Basta que o agente, mediante emprego de violência ou grave ameaça, obtenha a posse da coisa.

No caso, após a inversão da posse da quantia em dinheiro e dos aparelhos de telefone celular, obtidos mediante ameaça exercida contra a vítima, o acusado logrou êxito em deixar o estabelecimento comercial em posse das coisas subtraídas, sendo abordado pelos policiais cerca de 50m do local, quando já tinha a posse do dinheiro e dos bens.

A propósito:

Apelação criminal. Roubo majorado. Emprego de arma de fogo e concurso de agentes. Materialidade e autoria demonstradas. Agente que, ao lado de um comparsa, a bordo de motocicleta, participou da subtração do automóvel que era estacionado pela vítima em frente da residência desta. Provas suficientes para a condenação, a despeito do ofendido não ter reconhecido o apelante em Juízo. Dispensabilidade do reconhecimento, desde que suprido por outros meios probatórios, aptos a aclarar, com toda certeza, a autoria do fato. Prisão do apelante na incriminadora posse na res furtiva, instantes após o crime, sem que houvesse tempo para que o bem circulasse em mãos de terceiros. Credibilidade que se coloca não ao lado da exculpatória esboçada em Juízo, mas da ampla confissão prestada aos milicianos e nos autos do inquérito policial, corroborada pelos elementos de prova judicializados, respeitado o art. 155 do CPP. Suficiência à procedência da ação penal. Condenação mantida. Roubo. Tentativa não evidenciada. A duração do interregno durante o qual o roubador usufrui da detenção da res, se curta, não afasta a consumação do delito, desde que haja o assenhoreamento que já se reconhece tranquilo quando em poder da coisa impunemente abandona o local da empreitada. A subsequente prisão, derivada de ação policial posterior, incidiu em momento pós-consumação do crime. Penas dosadas corretamente, com fixação da base no mínimo legal e aumento de 1/3 pelas majorantes. Regime inicial semiaberto mantido. Apelo não provido. (TJSP, Apelação Criminal n.º 0097014-82.2010.8.26.0050, 2ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Diniz Fernando, julgado em 25/05/2015)

O delito de roubo se consumou ainda dentro do estabelecimento e o réu saiu do local para empreender fuga quando, só então, foi preso pelos policiais, de sorte que a

prisão em flagrante delito próximo ao local dos fatos não é apta a fazer incidir a causa de diminuição de pena prevista no art. 14, II, do CP.

De fato, o delito de roubo foi consumado.

As provas, portanto, são bastantes para a condenação.

No mais, restou configurada a causa de aumento de pena indicada na denúncia.

Deveras, a vítima narrou, em sede policial e em juízo, que foi abordada por dois agentes, o que caracteriza a majorante do art. 157, § 2.º, II, do CP.

Além disso, os dois aparelhos de telefone celular subtraídos não foram encontrados em posse do réu, podendo-se concluir que ficaram em poder do outro agente, que logrou êxito em empreender fuga.

Configurada, pois, a majorante do art. 157, § 2.º, II, do CP.

Importante ressaltar, no ponto, que, em que pese o acusado ter subtraído os bens de duas vítimas (Brenda Sodre de Moura e sua genitora), não restou configurado o dolo – sequer eventual – de subtrair mais de uma vítima.

Com efeito, do que se extrai do depoimento da vítima, o acusado pegou os bens que estavam em poder da ofendida Brenda Sodre de Moura e não tinha condições de saber que um dos celulares era da genitora dela.

Tem-se, portanto, que, em que pese haver duas vítimas, o réu praticou apenas um delito, razão pela qual não incide a causa de aumento prevista no art. 70, caput, do CP.

Há, assim, subsunção da conduta do acusado ao tipo penal previsto no art. 157, § 2.º, II, do CP, uma vez que, com vontade e consciência, previamente ajustado e com unidade de desígnios com outro indivíduo não identificado, mediante grave ameaça exercida com emprego de simulacro de arma de fogo, subtraiu os bens indicados na denúncia.

O fato é ilícito, pois reprovado pela lei penal, sendo que não foram alegadas ou comprovadas quaisquer causas justificantes.

O denunciado era maior de 18 anos de idade (imputável), tinha potencial consciência da ilicitude e, nas circunstâncias, era-lhe exigida conduta diversa. Presente, portanto, a culpabilidade.

Assim, passo a aplicar a pena, seguindo o método trifásico previsto no art. 68 do CP.

Inicialmente destaco que este Juízo, para a estipulação da pena base e o cálculo do aumento decorrente de eventual circunstância judicial – inclusive para a aferição de pena de multa cominada isolada ou cumulativamente –, leva em consideração o resultado do intervalo, abstratamente previsto pela lei, entre a pena mínima e a pena máxima, seguido da divisão por oito, conforme ensina Ricardo Augusto Schmitt: “O critério que vem sendo utilizado pelos Tribunais Superiores repousa numa situação prática e simples, que tem resultado a partir da obtenção do intervalo da pena prevista em abstrato ao tipo (máximo – mínimo), devendo, em seguida, ser encontrada sua oitava parte (1/8), ou seja, dividir o resultado obtido por 8 (oito), em vista de ser este o número de circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal. Com esse raciocínio, chegamos ao patamar exato de valoração de cada uma das circunstâncias judiciais (com absoluta proporcionalidade), o qual servirá de parâmetro para o julgador promover suas análises individuais” (Sentença Penal Condenatória. Teoria e Prática. Podivm. 6ª edição. Salvador/Bahia. 2011. p. 115/116).

Pois bem, o acusado ostenta uma condenação anterior com trânsito em julgado, a qual, contudo, será valorada na segunda fase da dosimetria (f. 108-110).

As demais circunstâncias do art. 59 do CP não são desfavoráveis ao réu, ou são normais ao tipo penal.

Nesse contexto, fixo a pena base em 04 anos de reclusão – e 10 dias-multa.

Na segunda fase, reconheço a agravante da reincidência, tendo em vista que, conforme certidão de f. 108-110, o acusado cometeu o crime em tela depois de ter sido condenado definitivamente por outro delito, tal como dispõem os arts. 63 e 64, inciso I, ambos do CP.

Sublinhe-se, por oportuno, que o réu não confessou ter praticado o crime de roubo na forma como ficou evidenciada pelas provas dos autos, especialmente os depoimentos da vítima e dos policiais militares em juízo.

Pretendeu o acusado, em verdade, afastar a majorante relativa ao concurso de agentes, razão pela qual seu depoimento em Juízo não vai sopesado para a formação de convencimento.

Nesses termos, é de se aplicar o enunciado da Súmula n.º 545 do STJ, a contrario sensu, que assim aduz: "Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal".

Ora, em não sendo utilizada a confissão para formação do convencimento do julgador – como é o caso dos autos, nada há que se falar em redução da pena pela aplicação da atenuante prevista no art. 65, III, 'd', do CP.

Assim, exaspero a pena em 1/6, fixando-a em 04 anos e 08 meses de reclusão – e 11 dias-multa, provisoriamente.

Por fim, na última fase, incide a majorante do art. 157, § 2.º, II, do CP, pois o roubo foi cometido em concurso de agentes. Como se trata de apenas uma causa de aumento de pena e não houve danos de maiores proporções, razoável que a exasperação ocorra no patamar mínimo de 1/3.

Assim, exaspero a pena em 1/3, fixando-a, agora definitivamente, em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão – e 14 (catorze) dias-multa.

O valor do dia-multa fica estabelecido em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente no país na data dos fatos, considerada a presumida precariedade da situação financeira da denunciada, valor a ser atualizado quando do efetivo pagamento.

De acordo com o art. 33, §§ 2.º e 3.º do CP, e considerando que se trata de crime de roubo com emprego de simulacro arma de fogo, o que demonstra maior periculosidade do agente, fixo o regime inicial fechado para o cumprimento da pena privativa de liberdade aplicada.

Ressalte-se, nesse passo, que é inconstitucional a Lei n.º 12.736/2012, que determina a consideração da detração penal para fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade.

Isso porque viola o princípio constitucional da isonomia, já que, aplicando-se a referida lei, haverá situações em que pessoas condenadas exatamente às mesmas penas e pelos mesmos crimes terão tratamento totalmente diferente em situações iguais.

Assim, o sentenciado condenado à pena privativa de liberdade, e que tenha sido preso provisoriamente, terá abatido o período pelo próprio Juiz da Condenação para fins de progressão, podendo ser diretamente promovido de regime sem a observância do seu comportamento carcerário (requisito subjetivo). Por outro lado, o condenado que não tenha cumprido prisão provisória deverá obter a progressão com o preenchimento dos requisitos do artigo 112 da Lei das Execuções Penais, a serem analisados pelo Juiz das Execuções Criminais. Há, portanto, dois pesos e duas medidas, ou seja, pessoas sendo tratadas de forma totalmente diferente em situações iguais, violando, assim, o princípio constitucional da isonomia (CF, art. 5.º, caput).

Dessa forma, deixo de aplicar a Lei n.º 12.736/2012.

A detração deverá ser observada pelo juízo da execução, não havendo qualquer prejuízo à acusada.

Mantenho a custódia cautelar do denunciado, pois não modificadas as situações que determinaram a sua necessidade. Recomendo o réu na prisão onde se encontra.

Incabível a substituição ou a suspensão condicional da pena privativa de liberdade (CP, arts. 44, inciso I, e 77, caput).

Em razão do exposto, julgo procedente a pretensão acusatória para condenar o réu MARCOS MIRANDA MOREIRA, já qualificado, ao cumprimento da pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão – e ao pagamento de 14 (catorze) dias-multa, pela infração ao art. 157, § 2.º, II, do CP, a ser cumprida em regime inicial fechado.

O valor do dia-multa fica estabelecido em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo federal vigente no país na data dos fatos, valor a ser atualizado quando do efetivo pagamento.

Expeça-se a guia de execução provisória.

Deixo de fixar a verba mínima indenizatória do art. 387, IV, do CPP, pois a questão não foi debatida nos autos (Apelação Criminal n.º 0002878-79.2007.8.26.0218, 16.^a

Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Relator Newton Neves).

Custas pelo réu (CPP, art. 804), no valor de 100 UFESPs (Lei n.º 11.608/2003, art. 4.º, § 9.º, "a"), cuja exigibilidade fica suspensa em razão de estar litigando sob o pálio da assistência judiciária gratuita, que agora lhe fica deferida, anotando-se.

Após o trânsito em julgado:

- (a) lance-se o nome do réu no rol dos culpados ou instituto equivalente;
- (b) expeça-se a guia de execução definitiva;
- (c) oficie-se ao E. Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo, comunicando a condenação do réu, com sua devida identificação, acompanhada do inteiro teor da presente sentença, para cumprimento do quanto disposto pelos arts. 71, § 2.º, do Código Eleitoral c/c 15, III, da Constituição Federal; e
- (d) arquivem-se os autos com as anotações e comunicações necessárias.

Comunique-se à vítima, na forma do art. 201, § 2.º, do CPP.

P.I.C.

Itapevi, 20 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA